

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת

ארז מלול
משה ארבל
יוסף טייב
יונתן מישרקי
אברהם בצלאל
ינון אזולאי
קטי קטרין שטרית
משה רוט
מנסור עבאס
יצחק פינדרוס
פנינה תמנו
יצחק קרויזר
גלעד קריב
סימון דוידסון
אליהו ברוכי
סימון מושיאשוילי

פ/25/2756

הצעת חוק עבודת נשים (תיקון – הארכת תקופת הלידה וההורות להורי פעוט עם מוגבלות מורכבת), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 6 בחוק עבודת נשים, התשי"ד–1954¹, בסעיף 6, אחרי סעיף קטן (ד2) יבוא :
- "(ד3) עובדת שהילד אשר ילדה הינו פעוט עם מוגבלות מורכבת זכאית להאריך את תקופת הלידה וההורות בעשרה שבועות נוספים ; בסעיף זה – "פעוט עם מוגבלות מורכבת" – בהתאם לכללים שיקבע השר".
2. תיקון חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995², בסעיף 51, אחרי סעיף הלאומי קטן (א2) יבוא :

¹ ס"ח התשי"ד, עמ' 154.

² ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

"(א3) מבוטחת שהיא עובדת שזכאית להאריך את תקופה הלידה וההורות כאמור בסעיף 6(ד3) לחוק עבודת נשים, תהיה זכאית בעד תקופת ההארכה, לדמי לידה נוספים על דמי הלידה שהיא זכאית להם לפי סעיף 50 ולפי סעיף קטן (א), לפי העניין, ובלבד שדמי הלידה הנוספים כאמור לא ישולמו בעד פרק זמן העולה על עשרה שבועות".

ד ב ר י ה ס ב ר

חוק עבודת נשים, התשי"ד-1954 (להלן – חוק עבודת נשים), וחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 קובעים את הכללים לגבי תקופת הלידה וההורות והזכאות לדמי לידה עבור חלק מתקופה זו. אורכה של תקופת הלידה וההורות משתנה ותלוי בנסיבות מיוחדות כגון: לידה של ילד פג, לידה של מספר ילדים בלידה אחת, או במקרה בו התינוק מאושפז וכדומה.

עם זאת, במצב החוקי הקיים אין מענה למקרה בו הילד שנולד הינו פעוט עם מוגבלות מורכבת, ואז נדרשת הארכה של תקופת הלידה וההורות עקב הצרכים המיוחדים של הילד המחייבים תוספת טיפול והשגחה צמודה. כמו כן, בעוד ילד רגיל זכאי למסגרת חינוכית כבר מגיל 3 חודשים, הזכאות למעון יום שיקומי לפעוט עם מוגבלות הינה מגיל 6 חודשים בלבד, דבר המקשה על חזרה של האם לעבודה בתום שלושה וחצי חודשים של חופשת הלידה בתשלום. לפיכך, נגרם עוול למשפחה ולפעוט, שכן בנוסף לקושי בהתמודדות עם פעוט עם מוגבלות, נדרשת המשפחה להתמודד עם עול כלכלי בשל אי יכולת האם לחזור לעבודתה בשל העדר המסגרת לפעוט עם המוגבלות.

הצעת החוק מבקשת להאריך את תקופת הלידה וההורות בעשרה שבועות נוספים עבור עובדת שהילד אשר ילדה הינו פעוט עם מוגבלות מורכבת וכן בהתאמה את התקופה בה היא תהיה זכאית לדמי לידה. על פי הצעת החוק, השר ייקבע בכללים מיהו פעוט עם מוגבלות מורכבת שלגביו יש צורך לזכאות כאמור. הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת יעקב אשר וקבוצת חברי הכנסת (פ/4057 ; פ/497/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ג באדר התשפ"ג (06.03.2023)